

1520536-21.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Galizia Noriega

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 28ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/01/2022

... Disse que era seu primeiro dia no tráfico, pois estava desempregado. Tinha apenas maconha. Tinha outro menino que foi liberado, menor. Já foi processado por tráfico em 2018. Estudou até o 1º ano, mas parou porque teve filho.

A confissão encontrou pleno respaldo no conjunto probatório.

Os policiais não conheciam o réu e não teriam motivo para incriminá-lo indevidamente, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

28ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1520536-21.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520536-21.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GEOVANE CARLOS SILVA DA CRUZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Galizia Noriega

Vistos.

GEOVANE CARLOS SILVA DA CRUZ, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 25 de agosto de 2021, por volta das 09h02min, na Avenida Marginal Projetada, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, trazia consigo, transportava e guardava, para venda ao consumo de terceiros, ou seja, para o fim de tráfico, cinquenta porções de cocaína na forma de crack, com peso líquido de seis gramas e três decigramas; trinta e cinco porções de cocaína, com peso líquido de vinte e duas gramas e oito decigramas; cento e dez porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, contendo tetra-hidrocanabinol, com peso líquido de trezentos e sessenta e três gramas e nove decigramas; sete frascos de lança perfume, contendo tricloroetileno, com volume líquido de sessenta mililitros, substâncias que determinam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Boletim de ocorrência (fls. 09/11). Auto de exibição e apreensão (fls. 16/17). Laudo de constatação (fls. 40/44). Laudo de exame químico toxicológico (fls. 116/119). Fotografia do réu (fls. 38/39).

Folha de antecedentes e certidões (fls. 45/49 e 50/52).

Determinada a notificação do réu (fls. 89/90). O réu foi notificado (fls. 103).

Apresentada defesa prévia em favor do réu (fls. 107).

Recebida a denúncia e designada audiência virtual (fls. 108/109 e 124/125, 133).

O réu foi citado (fls. 147).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns e foi interrogado o acusado.

Nada foi requerido na fase do art. 402 do CPP.

Em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da confissão espontânea; a compensação com a reincidência; a fixação de regime diverso do fechado; a detração e o apelo em liberdade.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime de tráfico restou bem comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de exame químico toxicológico positivo.

A autoria, de igual modo, restou devidamente demonstrada, na medida em que os policiais ouvidos em juízo relataram, de forma harmônica, como se deu a abordagem do réu e o encontro das drogas.

O réu confessou a prática delitativa. Disse que era seu primeiro dia no tráfico, pois estava desempregado. Tinha apenas maconha. Tinha outro menino que foi liberado, menor. Já foi processado por tráfico em 2018. Estudou até o 1º ano, mas parou porque teve filho.

A confissão encontrou pleno respaldo no conjunto probatório.

Os policiais não conheciam o réu e não teriam motivo para incriminá-lo indevidamente, nada havendo nos autos que retire a credibilidade de seus depoimentos, os quais estão em consonância com as demais provas produzidas.

Confirmaram que estavam em patrulhamento e o réu, ao avistar a polícia, tentou mudar de direção. Decidiram abordar e ele empreendeu fuga, dispensando uma sacola enquanto fugia. Ele foi detido. A sacola foi recolhida e em seu interior havia drogas. O réu confessou o tráfico e disse que estava no local desde a noite anterior. Ele tinha 31 reais no bolso. Ele disse que estava traficando porque tinha filho pequeno e tinha perdido o emprego.

Inexiste dúvida acerca da autoria e a prova produzida está a determinar a procedência da ação penal e a condenação do réu.

Caracterizado o delito de tráfico passo à fixação da pena com fulcro nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Respeitado o sistema trifásico fixo a pena-base no mínimo legal, pois o réu ostenta apenas uma condenação definitiva, circunstância que incidirá na segunda fase, por caracterizar reincidência. Pena-base, portanto, em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase é reconhecida em desfavor do réu a reincidência, pois, como atesta a certidão de fls. 50/51, o réu ostenta condenação anterior pela prática de crime de tráfico, com trânsito em julgado em 2018. Confessou a prática delitativa e a agravante e a atenuante se compensam.

Na terceira fase não há causas de aumento ou de diminuição.

A pena pecuniária é fixada, utilizados os mesmos critérios da pena privativa de liberdade, em 500 (quinhentos) dias-multa, no piso.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, por se tratar de réu reincidente específico a evidenciar a necessidade de adoção de postura mais rígida a fim de coibir a prática de novos crimes.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação

penal para CONDENAR o réu GEOVANE CARLOS SILVA DA CRUZ, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso, por incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O réu respondeu preso a todo o processo, não se justificando a sua soltura após a prolação de sentença condenatória, razão pela qual nego o apelo em liberdade, sem prejuízo da execução provisória da pena, salientando-se que subsistem os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do réu, o qual praticou crime grave, assemelhado aos hediondos, a demonstrar que a manutenção da custódia se justifica para a garantia da ordem pública.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Independentemente do trânsito em julgado, já tendo sido apresentado o exame químico toxicológico definitivo, autorizo a incineração da droga, nos termos do art. 32 da Lei nº 11.343/06. Oficie-se.

Decreto o perdimento em favor da União do dinheiro apreendido, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06, por se tratar do produto da venda de drogas. Após o trânsito em julgado, oficie-se.

Deixo de condenar o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, em razão da atuação da Defensoria Pública do Estado.

P.R.I.C.

São Paulo, 31 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA